



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alfian Yunan Firmansyah bin Nyoto Sidodadi;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/24 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP: Badran JT I/484 RT. 048, RW. 011, Kelurahan Bumijo,, Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta, alamat tinggal Karangjati Wetan, RT. 006, RW. 045,, Kelurahanurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

terdakwa Alfian Yunan Firmansyah bin Nyoto Sidodadi ditangkap tanggal 28 September 2024;

terdakwa Alfian Yunan Firmansyah bin Nyoto Sidodadi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Penyidik kerpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Hengki Pardosi, S.H., Pengacara pada Rumah Bantuan Hukum (RBH) AFTA beralamat di Jl. Pamularsih, No. 9, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Yyk, tanggal 5 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Yyk, tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Yyk, tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Alfian Yunan Firmansyah bin Nyoto Sidodadi bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" dan "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 435, jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan pertama subsidair dan kedua primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alfian Yunan Firmansyah bin Nyoto Sidodadi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 40, Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kardus coklat berisi:
 - Ranting ganja berat kurang lebih 184,20 (seratus delapan puluh empat koma dua puluh)gram;
 - 1 (satu) buah kertas warna putih berisi ganja berat kurang lebih 2,45 (dua koma empat lima) gram;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Grow berisi 2 (dua) linting rokok ganja berat kurang lebih 1,47 (satu koma empat tujuh) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi @ 10 (sepuluh) butir pil Yarindu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi @ 10 (sepuluh) butir pil Yarindu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir pil Yarindu;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah handphone Oppo warna putih rose gold;

Diranpas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tim Penasihat Hukum menyatakan sepakat gerakan pemberantasan narotika, namun setiap permasalahan berkenanan dengan narkotika tetaplah perlu diperhatikan dan diselesaikan secara arif dan bijaksana sesuai dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan tuntutan penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Bahwa mengenai penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi Terdakwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika golongan 1 jenis ganja pada bulan September tahun 2023 berdasarkan hal tersebut maka Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkotika;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, mohon Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan (pledoi) dari tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan hukuman kepada Terdakwa yang seringan-ringannya;
3. Membebankan biaya menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, maka mohon agar Terdakwa diberikan putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair;

Bahwa ia terdakwa Alfian Yunan Firmansyah bin Nyoto Sidodadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya suatu waktu lain pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya suatu waktu lain pada tahun 2023, bertempat di rumah yang beralamat di Karangjati wetan RT. 006 RW. 045, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta atau setidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, karena Terdakwa ditahan di Rutan Polresta Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB, saksi Fadli Yusuf bin Eka Yuliman datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Karangjati wetan RT. 006 RW. 045, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB saudara Juan (DPO) sambil membawa paket ganja yang dikemas dalam kantong plastik warna hitam menyusul ke rumah Terdakwa lalu bertemu dengan Terdakwa dan saksi Fadli Yusuf bin Eka Yuliman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saudara Juan (DPO) meletakkan paket ganja yang dikemas dalam kantong plastik warna hitam di lantai dalam kamar Terdakwa. Kemudian saudara Juan (DPO) berkata kepada Terdakwa dan saksi Fadli Yusuf bin Eka Yuliman dengan perkataan “ewangi mecahke”, selanjutnya saudara Juan (DPO), Terdakwa, dan saksi Fadli Yusuf bin Eka Yuliman memisahkan antara ranting dan daun ganja, setelah itu ranting ganja seberat kurang lebih 184,20 gram (seratus delapan puluh empat koma dua puluh gram) dititipkan saudara Juan (DPO) kepada Terdakwa untuk dibuang namun Terdakwa menyimpan di dalam kardus coklat dalam kamar Terdakwa;

Bahwa kemudian saudara Juan (DPO) mengambil sebagian besar daun ganja dan juga memberikan sebagian daun ganja yang diambil tersebut kepada saksi Fadli Yusuf bin Eka Yuliman, sedangkan sisa daun ganja yang tidak diambil saudara Juan (DPO) disimpan di dalam kamar Terdakwa. Setelah itu, saudara Juan (DPO) disusul saksi Fadli Yusuf bin Eka Yuliman meninggalkan rumah Terdakwa;

Bahwa selanjutnya dengan sisa daun ganja yang tidak diambil saudara Juan (DPO), Terdakwa melinting rokok ganja dan sisa daun ganja dengan berat kurang lebih 2,45 gram tedakwa bungkus dalam 1 (satu) buah kertas warna putih dan disimpan di dalam kardus coklat dalam kamar Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB di tempat tinggal nya yaitu di Karangjati wetan RT. 006 RW. 045, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta;

Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus coklat berisi : Ranting ganja berat kurang lebih 184,20 gram, 1 (satu) buah kertas warna putih berisi ganja berat kurang lebih 2,45 gram, 1 (satu) bekas bungkus rokok Grow berisi 2 (dua) linting rokok ganja berat kurang lebih 1,47 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip isi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir pil Yarindu jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir pil Yarindu, 1 (satu) bungkus plastik klip isi 6 (enam) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir pil Yarindu jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir pil Yarindu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir pil Yarindu, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah HP Oppo warna putih rose gold, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kota Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab: 3029/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023 menerangkan bahwa (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti Nomor BB-6524/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang yang diduga ganja dengan berat bersih batang 159,4 gram; (2) barang bukti Nomor BB-6525/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 2,40969 gram; (3) BB-6526/2023/NNF berupa 2 (dua) linting rokok berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan daun dan biji 0,90019 gram tersimpan didalam bungkus rokok Grow Berry Bold. Ketiga barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil positif ganja terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH;

Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Jenis Ganja tanpa ijin dari pejabat berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa Alfian Yunan Firmansyah bin Nyoto Sidodadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya suatu waktu lain pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya suatu waktu lain pada tahun 2023, bertempat di rumah yang beralamat di Karangjati wetan RT. 006 RW. 045, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta atau setidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, karena Terdakwa ditahan di Rutan Polresta Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB, saksi Fadli Yusuf bin Eka Yuliman datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Karangjati wetan RT. 006 RW. 045, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 22.00 WIB saudara Juan (DPO) sambil membawa paket ganja yang dikemas dalam kantong plastik warna hitam menyusul ke rumah Terdakwa lalu bertemu dengan Terdakwa dan saksi Fadli Yusuf bin Eka Yuliman;

Bahwa saudara Juan (DPO) meletakkan paket ganja yang dikemas dalam kantong plastik warna hitam di lantai dalam kamar Terdakwa. Kemudian saudara Juan (DPO) berkata kepada Terdakwa dan saksi Fadli Yusuf bin Eka Yuliman dengan perkataan: "ewangi mecakhe", selanjutnya saudara Juan (DPO), Terdakwa, dan saksi Fadli Yusuf bin Eka Yuliman memisahkan antara ranting dan daun ganja, setelah itu ranting ganja berat kurang lebih 184,20 gram (seratus delapan puluh empat koma dua puluh gram) ditiptikan saudara Juan (DPO) kepada Terdakwa untuk dibuang namun Terdakwa menyimpan di dalam kardus coklat dalam kamar Terdakwa;

Bahwa kemudian saudara Juan (DPO) mengambil sebagian besar daun ganja dan juga memberikan sebagian daun ganja yang diambil tersebut kepada saksi Fadli Yusuf bin Eka Yuliman, sedangkan sisa daun ganja yang tidak diambil saudara Juan (DPO) disimpan di dalam kamar Terdakwa. Setelah itu, saudara Juan (DPO) disusul saksi Fadli Yusuf bin Eka Yuliman meninggalkan rumah Terdakwa;

Bahwa selanjutnya dengan sisa daun ganja yang tidak diambil saudara Juan (DPO), Terdakwa membuat 3 (tiga) linting rokok ganja dengan cara ganja dicampur dengan tembakau gayo kemudian Terdakwa taruh di paper lalu Terdakwa linting. Selanjutnya Terdakwa menggunakan sendiri 1 (satu) linting rokok ganja pada tanggal 25 September 2023 di rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa bakar dan hisap 1 (satu) linting rokok ganja tersebut. Setelah itu Terdakwa menyimpan di dalam kardus coklat dalam kamar Terdakwa sisa daun ganja dengan berat kurang lebih 2,45 gram yang Terdakwa bungkus dalam 1 (satu) buah kertas warna putih lalu bersama dengan 2 (dua) linting rokok ganja;

Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB di tempat tinggalnya yaitu di Karangjati Wetan RT. 006 RW. 045, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta;

Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus coklat berisi : Ranting ganja berat kurang lebih 184,20 gram, 1 (satu) buah kertas warna putih berisi ganja berat kurang lebih 2,45 gram, 1 (satu) bekas bungkus rokok Grow berisi 2 (dua) linting rokok ganja berat kurang lebih 1,47 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip isi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir pil Yarindu jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil Yarindu, 1 (satu) bungkus plastik klip isi 6 (enam) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir pil Yarindu jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir pil Yarindu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir pil Yarindu, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah HP Oppo warna putih rose gold. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kota Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 3029/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023 menerangkan bahwa (1) barang bukti Nomor BB-6524/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang yang diduga ganja dengan berat bersih batang 159,4 gram; (2) barang bukti Nomor BB-6525/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 2,40969 gram; (3) BB-6526/2023/NNF berupa 2 (dua) linting rokok berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan daun dan biji 0,90019 gram tersimpan didalam bungkus rokok Grow Berry Bold. Ketiga barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil positif ganja terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H.;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY Nomor rekam medis 00110433 tanggal 28 September 2023 an. Alfian Yunan Firmansyah dengan hasil dengan hasil positif Tetrahydrocannabinol (THC);

Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tanpa ijin dari pejabat berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dan,

Kedua:

Primair;

Bahwa ia terdakwa Alfian Yunan Firmansyah bin Nyoto Sidodadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya suatu waktu lain pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya suatu waktu lain pada tahun 2023, bertempat di rumah yang beralamat di Karangjati wetan RT. 006 RW. 045, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati,

Halaman 8 dari 40, Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, karena Terdakwa ditahan di Rutan Polresta Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat 2 dan ayat 3, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada suatu hari dibulan Juni tahun 2023 Terdakwa membeli pil Yarindu dari saudara Juan (DPO) lalu Terdakwa menjual pil Yarindu kepada saudara Taufik (DPO) dan juga saudara Yanuar (DPO) dengan cara diawali saudara Taufik (DPO) dan juga saudara Yanuar (DPO) memesan pil Yarindu dengan menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whastaap. Setelah itu saudara Taufik (DPO) dan juga saudara Yanuar (DPO) datang pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB ke rumah Terdakwa yang beralamat di Karangjati wetan RT. 006 RW. 045, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta. Selanjutnya Terdakwa menjual sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir kepada saudara Taufik (DPO) dan juga saudara Yanuar (DPO);

Bahwa kemudian pada tanggal 19 september 2023 Terdakwa kembali menghubungi saudara Juan (DPO) untuk membeli pil Yarindu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan saudara Juan (DPO) bertemu disekira Jalan Kabupaten dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saudara Juan (DPO). Selanjutnya saudara Juan (DPO) mengirimkan sebanyak 365 butir pil Yarindu dengan menggunakan jasa pengiriman Gosend Maxim yang diterima Terdakwa pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat beralamat di Karangjati wetan RT. 006 RW. 045, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta. Setelah itu Terdakwa menyimpan di dalam kardus coklat dalam kamar Terdakwa sebanyak 365 butir pil Yarindu;

Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB di tempat tinggal nya yaitu di Karangjati wetan RT. 006 RW. 045, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta;

Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus coklat berisi : Ranting ganja berat kurang lebih 184,20 gram, 1 (satu) buah kertas warna putih berisi ganja berat kurang lebih 2,45 gram, 1 (satu) bekas bungkus rokok Grow berisi 2 (dua) linting rokok ganja berat kurang lebih 1,47 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip isi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir pil Yarindu jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir pil Yarindu, 1 (satu) bungkus plastik klip isi 6 (enam) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir pil Yarindu jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir pil Yarindu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir pil Yarindu, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah HP Oppo warna putih rose gold. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kota Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan pil Yarindu tersebut;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 333/NSK/23 Tanggal 06 Desember 2023, Hasil pengujian tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan pada sisi lainnya teridentifikasi positif trihexyphenidyl, yang ditandatangani Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Ketua Tim Pengujian Terapetik dan Nappza Sdr. Niken Kencono P., SF, Apt., M.Pharm., Sci;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435, jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Subsidiar;

Bahwa ia terdakwa Alfian Yunan Firmansyah bin Nyoto Sidodadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya suatu waktu lain pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya suatu waktu lain pada tahun 2023, bertempat di rumah yang beralamat di Karangjati wetan RT. 006 RW. 045, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta atau setidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, karena Terdakwa ditahan di Rutan Polresta Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, “tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian berupa obat keras”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada tanggal 19 september 2023 Terdakwa kembali menghubungi saudara Juan (DPO) untuk membeli pil Yarindu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan saudara Juan (DPO) bertemu disekira Jalan Kabupaten dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saudara Juan (DPO). Selanjutnya saudara Juan (DPO) mengirimkan sebanyak 365 butir pil Yarindu dengan menggunakan jasa pengiriman Gosend Maxim yang diterima Terdakwa pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Karangjati wetan RT. 006 RW. 045, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta. Setelah itu Terdakwa menyimpan di dalam kardus coklat dalam kamar Terdakwa sebanyak 365 butir pil Yarindu;

Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB di tempat tinggal nya yaitu di Karangjati wetan RT. 006 RW. 045, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta;

Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus coklat berisi : Ranting ganja berat kurang lebih 184,20 gram, 1 (satu) buah kertas warna putih berisi ganja berat kurang lebih 2,45 gram, 1 (satu) bekas bungkus rokok Grow berisi 2 (dua) linting rokok ganja berat kurang lebih 1,47 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip isi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir pil Yarindu jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir pil Yarindu, 1 (satu) bungkus plastik klip isi 6 (enam) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir pil Yarindu jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir pil Yarindu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir pil Yarindu, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah HP Oppo warna putih rose gold. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kota Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk melakukan penyimpanan pil Yarindu tersebut;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 333/NSK/23 Tanggal 06 Desember 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pengujian tablet berwarna putih dengan penandaan “Y” pada satu sisi dan pada sisi lainnya teridentifikasi positif trihexyphenidyl, yang ditandatangani Ub. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Ketua Tim Pengujian Terapetik dan Nappza Sdr. Niken Kencono P., SF, Apt., M.Pharm., Sci;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436, jo. Pasal 145 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yusuf bin Eka Yuliman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 kira-kira pukul 09.30 WIB di rumahnya di Karangjati Wetan, RT. 006 RW. 045, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena menyimpan narkoba golongan I berupa ganja dan sediaan farmasi berupa pil Yarindu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 kira-kira pukul 19.30 WIB, Saksi datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Karangjati Wetan RT. 006 RW. 045, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa selanjutnya kira-kira pukul 22.00 WIB, Juan (DPO) datang ke rumah Terdakwa sambil membawa paket ganja yang dikemas dalam kantong plastik warna hitam dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa kemudian Juan meletakkan paket ganja yang dikemas dalam kantong plastik warna hitam di lantai dalam kamar Terdakwa, kemudian Juan berkata kepada Terdakwa dan Saksi dengan perkataan “ewangi mecahke”;
- Bahwa kemudian Juan bersama dengan Terdakwa dan Saksi memisahkan antara ranting dan daun ganja, setelah itu ranting ganja seberat kurang lebih 184,20 gram (seratus delapan puluh empat koma dua puluh gram) dititipkan Juan kepada Terdakwa untuk dibuang;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyimpan terlebih dahulu ranting ganja di dalam kardus coklat dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Juan kemudian mengambil seluruh daun ganja lalu memberikan sebagian daun ganja yang diambil tersebut kepada Saksi. Setelah itu, Juan meninggalkan rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Juan karena saksi yang memperkenalkan Juan kepada Terdakwa;
- Bahwa Juan dan Saksi baru pertama kali memecah ganja di rumah Terdakwa;
- Bahwa ganja yang dibawa kerumah Terdakwa merupakan ganja milik Juan;
- Bahwa saksi tidak melihat Juan memberikan ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa membeli atau menjual ganja;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membeli pil Yarindu dari Juan untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat ketika Terdakwa ditangkap polisi dan ditemukan barang bukti dikamar Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bruri Sabtono N, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 kira-kira pukul 09.30 WIB di rumahnya di Karangjati Wetan, RT. 006 RW. 045, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena menyimpan narkoba golongan I berupa ganja dan sediaan farmasi berupa pil Yarindu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari adanya informasi yang diterima petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB tentang adanya orang yang menyalahgunakan Narkoba jenis ganja didaerah Jalan Magelang Yogyakarta;
- Bahwa setelah itu saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Fadli Yusuf bin Eka Yuliman pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 kira-kira pukul 18.00 WIB di Jalan Wijaya Kusuma depan warung Madura Kutu Dukuh Sinduadi Mlati Sleman;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Fadli Yusuf, dan dilakukan interogasi diperoleh informasi ia akan mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket ganja yang diletakkan di daerah Jalan Wijaya Kusuma depan Pondok Wijaya Kusuma;

- Bahwa saksi dan team kemudian menuju ke tempat yang dimaksud kira-kira pukul 18.10 WIB dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi amplop coklat berisi ganja berat kurang lebih 37,90 gram;
- Bahwa setelah mendapatkan paket ganja, kemudian kira-kira pukul 21.30 WIB, saksi dan team dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan pengeledahan ditempat tinggal Fadli Yusuf bin Eka Yuliman dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus coklat berisi 1 (satu) kantong plastik warna hijau berisi ganja berat kurang lebih 403 gram, 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi ganja berat kurang lebih 29 gram (ditandai dengan huruf L), 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi ganja berat kurang lebih 5,68 gram (ditandai dengan huruf M), 1 (satu) plastik transparan berisi ganja berat kurang lebih 9,37 gram (ditandai dengan huruf N), paket ganja A berat kurang lebih 3,32 gram, paket ganja B berat kurang lebih 5,55 gram, paket ganja C berat kurang lebih 4,87 gram, paket ganja D berat kurang lebih 3,19 gram, paket ganja E berat kurang lebih 3,18 gram, paket ganja F berat kurang lebih 2,87 gram, paket ganja G berat kurang lebih 2,55 gram, paket ganja H berat kurang lebih 3,14 gram, paket ganja I berat kurang lebih 3,70 gram, paket ganja J berat kurang lebih 2,40 gram, paket ganja K berat kurang lebih 1,37 gram, 1 (satu) pack berisi bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih didalamnya berisi buku gambar dan ganja berat kurang lebih 0,95 gram serta 1 (satu) buah paper, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Idealife, uang tunai Rp728.000,00, 22 (dua puluh dua) butir pil Atarax Alprazolam 1 mg, 20 (dua puluh) butir Arkine Trihexyphenidil 2mg, 6 (enam) bungkus plastik klip isi @ 10 (sepuluh) butir pil Yarindu jumlah keseluruhan 60 (enam) butir pil Yarindu, 3 (tiga) bungkus plastik klip isi @ 9 (sembilan) butir pil Yarindu jumlah keseluruhan 27 (dua puluh tujuh) butir pil Yarindu, 1 (satu) bungkus plastik klip isi 5 (lima) butir pil Yarindu, 1 (satu) bungkus plastik klip isi 10 (sepuluh) butir didalam tas warna hijau tua, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 43 (empat puluh tiga) butir pil Yarindu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil Yarindu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip isi @ 10 (sepuluh) butir pil Yarindu jumlah

Halaman 14 dari 40, Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 100 (seratus) butir, 2 (dua) butir pil Alprazolam 1mg, dan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah melakukan interogasi diperoleh informasi bahwa Fadli Yusuf memecah ganja dengan Juan (DPO) dan Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti dikamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah kardus coklat berisi ranting ganja berat kurang lebih 184,20 gram, 1 (satu) buah kertas warna putih berisi ganja berat kurang lebih 2,45 gram, 1 (satu) bekas bungkus rokok Grow berisi 2 (dua) linting rokok ganja berat kurang lebih 1,47 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip isi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir pil Yarindu jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir pil Yarindu, 1 (satu) bungkus plastik klip isi 6 (enam) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir pil Yarindu jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir pil Yarindu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir pil Yarindu, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah handphone Oppo warna putih rose gold;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Fani Krisnawarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 kira-kira pukul 09.30 WIB di rumahnya di Karangjati Wetan, RT. 006 RW. 045, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena menyimpan narkoba golongan I berupa ganja dan sediaan farmasi berupa pil Yarindu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari adanya informasi yang diterima petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB tentang adanya orang yang menyalahgunakan Narkoba jenis ganja didaerah Jalan Magelang Yogyakarta;
- Bahwa setelah itu saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Fadli Yusuf bin Eka Yuliman pada hari Rabu

Halaman 15 dari 40, Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 2023 kira-kira pukul 18.00 WIB di Jalan Wijaya Kusuma depan warung Madura Kutu Dukuh Sinduadi Mlati Sleman;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Fadli Yusuf, dan dilakukan interogasi diperoleh informasi ia akan mengambil paket ganja yang diletakkan di daerah Jalan Wijaya Kusuma depan Pondok Wijaya Kusuma;
- Bahwa saksi dan team kemudian menuju ke tempat yang dimaksud kira-kira pukul 18.10 WIB dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi amplop coklat berisi ganja berat kurang lebih 37,90 gram;
- Bahwa setelah mendapatkan paket ganja, kemudian kira-kira pukul 21.30 WIB, saksi dan team dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penggeledahan ditempat tinggal Fadli Yusuf bin Eka Yuliman dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus coklat berisi 1 (satu) kantong plastik warna hijau berisi ganja berat kurang lebih 403 gram, 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi ganja berat kurang lebih 29 gram (ditandai dengan huruf L), 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi ganja berat kurang lebih 5,68 gram (ditandai dengan huruf M), 1 (satu) plastik transparan berisi ganja berat kurang lebih 9,37 gram (ditandai dengan huruf N), paket ganja A berat kurang lebih 3,32 gram, paket ganja B berat kurang lebih 5,55 gram, paket ganja C berat kurang lebih 4,87 gram, paket ganja D berat kurang lebih 3,19 gram, paket ganja E berat kurang lebih 3,18 gram, paket ganja F berat kurang lebih 2,87 gram, paket ganja G berat kurang lebih 2,55 gram, paket ganja H berat kurang lebih 3,14 gram, paket ganja I berat kurang lebih 3,70 gram, paket ganja J berat kurang lebih 2,40 gram, paket ganja K berat kurang lebih 1,37 gram, 1 (satu) pack berisi bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih didalamnya berisi buku gambar dan ganja berat kurang lebih 0,95 gram serta 1 (satu) buah paper, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Idealife, uang tunai Rp728.000,00, 22 (dua puluh dua) butir pil Atarax Alprazolam 1 mg, 20 (dua puluh) butir Arkine Trihexyphenidil 2mg, 6 (enam) bungkus plastik klip isi @ 10 (sepuluh) butir pil Yarindu jumlah keseluruhan 60 (enam) butir pil Yarindu, 3 (tiga) bungkus plastik klip isi @ 9 (sembilan) butir pil Yarindu jumlah keseluruhan 27 (dua puluh tujuh) butir pil Yarindu, 1 (satu) bungkus plastik klip isi 5 (lima) butir pil Yarindu, 1 (satu) bungkus plastik klip isi 10 (sepuluh) butir didalam tas warna hijau tua, 1 (satu)

Halaman 16 dari 40, Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisi 43 (empat puluh tiga) butir pil Yarindu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil Yarindu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip isi @ 10 (sepuluh) butir pil Yarindu jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir, 2 (dua) butir pil Alprazolam 1mg, dan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah melakukan interogasi diperoleh informasi bahwa Fadli Yusuf memecah ganja dengan Juan (DPO) dan Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti dikamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah kardus coklat berisi ranting ganja berat kurang lebih 184,20 gram, 1 (satu) buah kertas warna putih berisi ganja berat kurang lebih 2,45 gram, 1 (satu) bekas bungkus rokok Grow berisi 2 (dua) linting rokok ganja berat kurang lebih 1,47 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip isi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir pil Yarindu jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir pil Yarindu, 1 (satu) bungkus plastik klip isi 6 (enam) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir pil Yarindu jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir pil Yarindu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir pil Yarindu, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah handphone Oppo warna putih rose gold;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Adi Bagus Waskito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 kira-kira pukul 09.30 WIB di rumahnya di Karangjati Wetan, RT. 006 RW. 045, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena menyimpan narkoba golongan I berupa ganja dan sediaan farmasi berupa pil Yarindu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari adanya informasi yang diterima petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya orang yang menyalahgunakan Narkotika jenis ganja di daerah Jalan Magelang Yogyakarta;

- Bahwa setelah itu saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Fadli Yusuf bin Eka Yuliman pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 kira-kira pukul 18.00 WIB di Jalan Wijaya Kusuma depan warung Madura Kutu Dukuh Sinduadi Mlati Sleman;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Fadli Yusuf, dan dilakukan interogasi diperoleh informasi ia akan mengambil paket ganja yang diletakkan di daerah Jalan Wijaya Kusuma depan Pondok Wijaya Kusuma;
- Bahwa saksi dan team kemudian menuju ke tempat yang dimaksud kira-kira pukul 18.10 WIB dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi amplop coklat berisi ganja berat kurang lebih 37,90 gram;
- Bahwa setelah mendapatkan paket ganja, kemudian kira-kira pukul 21.30 WIB, saksi dan team dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penggeledahan ditempat tinggal Fadli Yusuf bin Eka Yuliman dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus coklat berisi 1 (satu) kantong plastik warna hijau berisi ganja berat kurang lebih 403 gram, 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi ganja berat kurang lebih 29 gram (ditandai dengan huruf L), 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi ganja berat kurang lebih 5,68 gram (ditandai dengan huruf M), 1 (satu) plastik transparan berisi ganja berat kurang lebih 9,37 gram (ditandai dengan huruf N), paket ganja A berat kurang lebih 3,32 gram, paket ganja B berat kurang lebih 5,55 gram, paket ganja C berat kurang lebih 4,87 gram, paket ganja D berat kurang lebih 3,19 gram, paket ganja E berat kurang lebih 3,18 gram, paket ganja F berat kurang lebih 2,87 gram, paket ganja G berat kurang lebih 2,55 gram, paket ganja H berat kurang lebih 3,14 gram, paket ganja I berat kurang lebih 3,70 gram, paket ganja J berat kurang lebih 2,40 gram, paket ganja K berat kurang lebih 1,37 gram, 1 (satu) pack berisi bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih didalamnya berisi buku gambar dan ganja berat kurang lebih 0,95 gram serta 1 (satu) buah paper, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Idealife, uang tunai Rp728.000,00, 22 (dua puluh dua) butir pil Atarax Alprazolam 1 mg, 20 (dua puluh) butir Arkine Trihexyphenidil 2mg, 6 (enam) bungkus plastik klip isi @ 10 (sepuluh) butir pil Yarindu jumlah keseluruhan 60 (enam)

Halaman 18 dari 40, Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butir pil Yarindu, 3 (tiga) bungkus plastik klip isi @ 9 (sembilan) butir pil Yarindu jumlah keseluruhan 27 (dua puluh tujuh) butir pil Yarindu, 1 (satu) bungkus plastik klip isi 5 (lima) butir pil Yarindu, 1 (satu) bungkus plastik klip isi 10 (sepuluh) butir didalam tas warna hijau tua, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 43 (empat puluh tiga) butir pil Yarindu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil Yarindu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip isi @ 10 (sepuluh) butir pil Yarindu jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir, 2 (dua) butir pil Alprazolam 1mg, dan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah melakukan interogasi diperoleh informasi bahwa Fadli Yusuf memecah ganja dengan Juan (DPO) dan Terdakwa di rumah Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti dikamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah kardus coklat berisi ranting ganja berat kurang lebih 184,20 gram, 1 (satu) buah kertas warna putih berisi ganja berat kurang lebih 2,45 gram, 1 (satu) bekas bungkus rokok Grow berisi 2 (dua) linting rokok ganja berat kurang lebih 1,47 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip isi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir pil Yarindu jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir pil Yarindu, 1 (satu) bungkus plastik klip isi 6 (enam) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir pil Yarindu jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir pil Yarindu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir pil Yarindu, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah handphone Oppo warna putih rose gold;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 kira-kira pukul 09.30 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Karangjati Wetan, RT. 006 RW. 045, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa pada awalnya hari Jum'at tanggal 22 September 2023 kira-kira pukul 19.30 WIB, saksi Fadli Yusuf bin Eka Yuliman datang ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Karangjati Wetan, RT. 006, RW. 045, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Bahwa beberapa saat kemudian kira-kira pukul 22.00 WIB, Juan (DPO) datang kerumah Terdakwa sambil membawa kantong plastik warna hitam menemui Terdakwa dan saksi Fadli Yusuf bin Eka Yuliman;
- Bahwa saat itu Juan meletakkan kantong plastik warna hitam di lantai dalam kamar Terdakwa, kemudian Juan berkata kepada Terdakwa dan saksi Fadli Yusuf bin Eka Yuliman dengan perkataan “ewangi mecahke”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Juan dan saksi Fadli Yusuf bin Eka Yuliman memisahkan antara ranting dan daun ganja yang berada dalam kantong plastic hitam, setelah itu ranting ganja dititipkan kepada Terdakwa untuk dibuang;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyimpan terlebih dahulu ranting ganja yang akan dibuang di dalam kardus coklat dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian Juan mengambil seluruh daun ganja lalu memberikan sebagian daun ganja yang diambil tersebut kepada saksi Fadli Yusuf bin Eka Yuliman, setelah itu Juan dan saksi Fadli Yusuf bin Eka Yuliman meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum meninggalkan rumah Terdakwa, Juan sempat meninggalkan sisa daun ganja di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sisa daun ganja yang ditinggalkan Juan di rumah Terdakwa digunakan membuat 5 (lima) linting rokok ganja dengan cara daun ganja tersebut dicampur dengan tembakau gayo kemudian ditaruh di paper dilinting;
- Bahwa Terdakwa kemudian menggunakan sendiri 3 (tiga) linting rokok ganja pada tanggal 25 September 2023 di rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa membakar kemudian menghisap 1 (satu) linting rokok ganja tersebut, setelah itu sisa daun ganja dibungkus dengan kertas warna putih bersama dengan 2 (dua) linting rokok ganja kemudian Terdakwa menyimpan di dalam kardus coklat dikamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Juan karena dikenalkan oleh saksi Fadli Yusuf bin Eka Yuliman;
- Bahwa Juan dan saksi Fadli Yusuf bin Eka Yuliman baru pertama kali memecah ganja di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah membeli maupun menjual ganja, sedangkan ganja yang dibawa kerumah Terdakwa merupakan milik Juan;

Halaman 20 dari 40, Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 19 September 2023, Terdakwa menghubungi Juan untuk membeli pil Yarindu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Juan bertemu di sekitar Jalan Kabupaten dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Juan;
- Bahwa Juan kemudian mengirimkan sebanyak 400 (empat ratus) butir pil Yarindu dengan menggunakan jasa pengiriman Gosend Maxim yang diterima kira-kira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa di Karangjati Wetan RT. 006 RW. 045, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, setelah itu Terdakwa menyimpan 365 (tiga ratus enam puluh lima) butir pil Yarindu di dalam kardus coklat dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual pil Yarindu kepada Taufik dan Yanuar yang sebelumnya memesan pil Yarindu dengan menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whastaap, setelah itu Taufik dan Yanuar datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menjual sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir pil Yarindo kepada saudara Taufik dan Yanuar dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saat itu ditemukan barang bukti dikamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah kardus coklat berisi ranting ganja berat kurang lebih 184,20 gram, 1 (satu) buah kertas warna putih berisi ganja berat kurang lebih 2,45 gram, 1 (satu) bekas bungkus rokok Grow berisi 2 (dua) linting rokok ganja berat kurang lebih 1,47 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip isi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir pil Yarindu jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir pil Yarindu, 1 (satu) bungkus plastik klip isi 6 (enam) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir pil Yarindu jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir pil Yarindu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir pil Yarindu, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah handphone Oppo warna putih rose gold;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan ganja serta menjual dan mendistribusikan pil Yarindo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kardus coklat berisi:

- Ranting ganja berat kurang lebih 184,20 (seratus delapan puluh empat koma dua puluh)gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kertas warna putih berisi ganja berat kurang lebih 2,45 (dua koma empat lima) gram;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Grow berisi 2 (dua) linting rokok ganja berat kurang lebih 1,47 (satu koma empat tujuh) gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi @ 10 (sepuluh) butir pil Yarindu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi @ 10 (sepuluh) butir pil Yarindu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir pil Yarindu;
 - 1 (satu) pack plastik klip;
2. 1 (satu) buah handphone Oppo warna putih rose gold;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3029/NNF/2023, tanggal 25 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menerangkan barang bukti Nomor BB-6524/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang yang diduga ganja dengan berat bersih batang 159,4 gram, barang bukti Nomor BB-6525/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 2,40969 gram, barang bukti Nomor BB-6526/2023/NNF berupa 2 (dua) linting rokok berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan daun dan biji 0,90019 gram yang tersimpan didalam bungkus rokok Grow Berry Bold, berdasarkan hasil pemeriksaan adalah positif ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor rekam medis 00110433 tanggal 28 September 2023 an. Alfian Yunan Firmansyah dengan hasil dengan hasil positif Tetrahydrocannabinol (THC);

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 333/NSK/23, tanggal 06 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Niken Kencono P., SF, Apt., M.Pharm., Sci, selaku Ketua Tim Pengujian Terapetik dan Nappza pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta, barang bukti berupa tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan pada sisi lainnya teridentifikasi "positif trihexyphenidyl";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa terdakwa Alfian Yunan Firmansyah bin Nyoto Sidodadi ditangkap oleh saksi Bruri Sabtono N, S.H., saksi Fani Krisnawarman, dan saksi Adi Bagus Waskito yang merupakan polisi dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 kira-kira pukul 09.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Karangjati Wetan, RT. 006 RW. 045, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2) Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi yang diterima petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB tentang adanya orang yang menyalahgunakan Narkotika jenis ganja di daerah Jalan Magelang Yogyakarta dan setelah dilakukan penyelidikan oleh Satresnarkoba Polresta Yogyakarta berhasil diamankan saksi Fadli Yusuf bin Eka Yuliman pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 kira-kira pukul 18.00 WIB di Jalan Wijaya Kusuma depan warung Madura Kutu, Dukuh Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;
- 3) Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Fadli Yusuf dan dilakukan interogasi diperoleh informasi bahwa saat diamankan saksi Fadli akan mengambil paket ganja yang diletakkan di daerah Jalan Wijaya Kusuma depan Pondok Wijaya Kusuma, kemudian team dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta menuju ke tempat yang tunjukkan saksi Fadli kira-kira pukul 18.10 WIB dan berhasil mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi amplop coklat berisi ganja dengan berat kurang lebih 37,90 (tiga puluh tujuh koma sembilan puluh) gram;
- 4) Bahwa kira-kira pukul 21.30 WIB, team dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penggeledahan ditempat tinggal Fadli Yusuf bin Eka Yuliman dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus coklat berisi 1 (satu) kantong plastik warna hijau berisi ganja berat kurang lebih 403 gram, 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi ganja berat kurang lebih 29 gram (ditandai dengan huruf L), 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi ganja berat kurang lebih 5,68 gram (ditandai dengan huruf M), 1 (satu) plastik transparan berisi ganja berat kurang lebih 9,37 gram (ditandai dengan huruf N), paket ganja A berat kurang lebih 3,32 gram, paket ganja B berat kurang lebih 5,55 gram, paket ganja C berat kurang lebih 4,87 gram, paket ganja D berat kurang lebih 3,19 gram, paket ganja E berat kurang

Halaman 23 dari 40, Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 3,18 gram, paket ganja F berat kurang lebih 2,87 gram, paket ganja G berat kurang lebih 2,55 gram, paket ganja H berat kurang lebih 3,14 gram, paket ganja I berat kurang lebih 3,70 gram, paket ganja J berat kurang lebih 2,40 gram, paket ganja K berat kurang lebih 1,37 gram, 1 (satu) pack berisi bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih didalamnya berisi buku gambar dan ganja berat kurang lebih 0,95 gram serta 1 (satu) buah paper, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Idealife, uang tunai Rp728.000,00, 22 (dua puluh dua) butir pil Atarax Alprazolam 1 mg, 20 (dua puluh) butir Arkine Trihexyphenidil 2mg, 6 (enam) bungkus plastik klip isi @ 10 (sepuluh) butir pil Yarindu jumlah keseluruhan 60 (enam) butir pil Yarindu, 3 (tiga) bungkus plastik klip isi @ 9 (sembilan) butir pil Yarindu jumlah keseluruhan 27 (dua puluh tujuh) butir pil Yarindu, 1 (satu) bungkus plastik klip isi 5 (lima) butir pil Yarindu, 1 (satu) bungkus plastik klip isi 10 (sepuluh) butir didalam tas warna hijau tua, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 43 (empat puluh tiga) butir pil Yarindu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil Yarindu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip isi @ 10 (sepuluh) butir pil Yarindu jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir, 2 (dua) butir pil Alprazolam 1mg, dan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

5) Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap saksi Fadli Yusuf, diperoleh informasi bahwa sebelum ditangkap saksi Fadli Yusuf bersama dengan Juan dan Terdakwa juga pernah memecah ganja dirumah Terdakwa;

6) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 kira-kira pukul 19.30 WIB, saksi Fadli Yusuf bin Eka Yuliman datang ke rumah Terdakwa di Karangjati Wetan, RT. 006, RW. 045, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, beberapa saat kemudian kira-kira pukul 22.00 WIB, Juan datang kerumah Terdakwa sambil membawa kantong plastik warna hitam;

7) Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa dan saksi Fadli Yusuf, Juan kemudian meletakkan kantong plastik warna hitam di lantai dalam kamar Terdakwa, kemudian Juan berkata kepada Terdakwa dan saksi Fadli Yusuf dengan perkataan "ewangi mecakhe", selanjutnya Terdakwa bersama Juan dan saksi Fadli Yusuf memisahkan ranting dan daun ganja yang berada dalam kantong plastik hitam;

8) Bahwa setelah memisah ranting dan daun ganja, kemudian Juan mengambil seluruh daun ganja dan memberikan sebagian daun ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Fadli dan Juan meninggalkan sisa daun ganja di rumah Terdakwa setelah itu Juan dan saksi Fadli Yusuf meninggalkan rumah Terdakwa;

9) Bahwa sisa daun ganja yang ditinggalkan Juan di rumah Terdakwa kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk membuat 5 (lima) linting rokok ganja dengan cara daun ganja tersebut dicampur dengan tembakau gayo kemudian ditaruh di paper dan dilinting;

10) Bahwa pada tanggal 25 September 2023, Terdakwa memakai rokok ganja yang sebelumnya dibuat oleh Terdakwa di rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa membakar kemudian menghisap 1 (satu) linting rokok ganja tersebut, setelah itu sisa daun ganja dibungkus dengan kertas warna putih bersama dengan 2 (dua) linting rokok ganja kemudian Terdakwa menyimpan di dalam kardus coklat di kamar Terdakwa;

11) Bahwa pada tanggal 19 September 2023, Terdakwa menghubungi Juan untuk membeli pil Yarindu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Juan bertemu di sekitar Jalan Kabupaten dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Juan sebagai pembayaran pil Yarindo;

12) Bahwa Juan kemudian mengirimkan sebanyak 400 (empat ratus) butir pil Yarindu dengan menggunakan jasa pengiriman Gosend Maxim ke rumah Terdakwa di Karangjati Wetan RT. 006 RW. 045, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan diterima Terdakwa kira-kira pukul 20.00 WIB, kemudian Terdakwa menyimpan 365 (tiga ratus enam puluh lima) butir pil Yarindu di dalam kardus coklat di kamar Terdakwa;

13) Bahwa Terdakwa kemudian menjual pil Yarindu kepada Taufik dan Yanuar yang sebelumnya memesan pil Yarindu dengan menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whastaap, setelah itu Taufik dan Yanuar datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menjual sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir pil Yarindo kepada saudara Taufik dan Yanuar dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;

14) Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti di kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah kardus coklat berisi ranting ganja berat kurang lebih 184,20 gram, 1 (satu) buah kertas warna putih berisi ganja berat kurang lebih 2,45 gram, 1 (satu) bekas bungkus rokok Grow berisi 2 (dua) linting rokok ganja berat kurang lebih 1,47 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip isi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi @ 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir pil Yarindu jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir pil Yarindu, 1 (satu) bungkus plastik klip isi 6 (enam) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir pil Yarindu jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir pil Yarindu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir pil Yarindu, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah handphone Oppo warna putih rose gold;

15) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3029/NNF/2023, tanggal 25 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, menerangkan barang bukti Nomor BB-6524/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang yang diduga ganja dengan berat bersih batang 159,4 gram, barang bukti Nomor BB-6525/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 2,40969 gram, barang bukti Nomor BB-6526/2023/NNF berupa 2 (dua) linting rokok berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan daun dan biji 0,90019 gram yang tersimpan didalam bungkus rokok Grow Berry Bold, berdasarkan hasil pemeriksaan adalah positif ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

16) Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 333/NSK/23, tanggal 06 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Niken Kencono P., SF, Apt., M.Pharm., Sci, selaku Ketua Tim Pengujian Terapetik dan Nappza pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta, barang bukti berupa tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan pada sisi lainnya teridentifikasi "positif trihexyphenidyl";

17) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor rekam medis 00110433 tanggal 28 September 2023 an. Alfian Yunan Firmansyah dengan hasil dengan hasil positif Tetrahydrocannabinol (THC);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum (naturalijke persoon), dalam hal ini di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Alfian Yunan Firmansyah bin Nyoto Sidodadi dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah cocok dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri, selain itu selama pemeriksaan dipersidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa-lah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewenangan yang ada dalam dirinya, atau seseorang melakukan sesuatu sedangkan ia tidak mempunyai kewenangan atau hak untuk melakukan hal tersebut;

Bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan narkoba golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bruri Sabtono N, S.H., saksi Fani Krisnawarman dan saksi Adi Bagus Waskito, saksi Fadli Yusuf maupun keterangan Terdakwa sendiri diketahui bahwa Terdakwa ditangkap polisi Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 kira-kira pukul 09.30 WIB di rumah Terdakwa di Karangjati Wetan, RT. 006 RW. 045, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi yang diterima oleh Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB tentang adanya orang yang menyalahgunakan Narkoba jenis ganja di daerah Jalan Magelang Yogyakarta dan setelah dilakukan penyelidikan polisi, berhasil diamankan saksi Fadli Yusuf bin Eka Yuliman pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 kira-kira pukul 18.00 WIB di Jalan Wijaya Kusuma depan warung Madura Kutu, Dukuh Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;

Menimbang, berdasarkan interogasi terhadap saksi Fadli Yusuf, diperoleh informasi bahwa sebelum ditangkap oleh Satresnarkoba Polresta Yogyakarta, saksi Fadli Yusuf bersama dengan Juan dan Terdakwa juga pernah memecah ganja di rumah Terdakwa, kemudian polisi menangkap Terdakwa di rumahnya;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus coklat berisi ranting ganja berat kurang lebih 184,20 gram, 1 (satu) buah kertas warna putih berisi ganja berat kurang lebih 2,45 gram, 1 (satu) bekas bungkus rokok Grow berisi 2 (dua) linting rokok ganja berat kurang lebih 1,47 gram;

Halaman 28 dari 40, Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, diketahui barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dari Juan (DPO) pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 di rumah Terdakwa di Karangjati Wetan, RT. 006, RW. 045, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 pukul 19.30 WIB, saksi Fadli Yusuf bin Eka Yuliman datang ke rumah Terdakwa di Karangjati Wetan, RT. 006, RW. 045, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, beberapa saat kemudian kira-kira pukul 22.00 WIB, Juan datang ke rumah Terdakwa sambil membawa kantong plastik warna hitam, setelah bertemu dengan Terdakwa dan saksi Fadli Yusuf, Juan kemudian meletakkan kantong plastik warna hitam di lantai dalam kamar Terdakwa, kemudian Juan berkata kepada Terdakwa dan saksi Fadli Yusuf dengan perkataan "ewangi mecahke", selanjutnya Terdakwa bersama Juan dan saksi Fadli Yusuf memisahkan ranting dan daun ganja yang berada dalam kantong plastik hitam;

Menimbang, bahwa setelah memisah ranting dan daun ganja, kemudian Juan mengambil seluruh daun ganja dan memberikan sebagian daun ganja kepada saksi Fadli Yusuf kemudian Juan dan saksi Fadli Yusuf meninggalkan rumah Terdakwa, akan tetapi saat itu Juan meninggalkan sisa daun ganja di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan setelah Juan dan saksi Fadli Yusuf pergi, kemudian Terdakwa mengambil sisa daun ganja yang ditinggalkan oleh Juan setelah itu sisa daun ganja digunakan oleh Terdakwa untuk membuat 5 (lima) linting rokok ganja dengan cara daun ganja tersebut dicampur dengan tembakau gayo kemudian ditaruh di paper dan dilinting;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Laboratorium Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3029/NNF/2023, tanggal 25 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, menerangkan barang bukti Nomor BB-6524/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang yang diduga ganja dengan berat bersih batang 159,4 gram, barang bukti Nomor BB-6525/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 2,40969 gram, barang bukti Nomor BB-6526/2023/NNF berupa 2 (dua) linting rokok berisi daun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan daun dan biji 0,90019 gram yang tersimpan didalam bungkus rokok Grow Berry Bold, berdasarkan hasil pemeriksaan adalah positif ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan telah ternyata bahwa daun ganja yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuat rokok ganja tersebut adalah milik Juan yang ditinggalkan Juan dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil daun ganja tersebut untuk membuat lintingan rokok ganja yang dicampur dengan tembakau;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat unsur memiliki narkotika golongan I tidak terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kesatu primer tidak terpenuhi sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primer dan oleh karena itu haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer tidak terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kesatu subsider yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa "penyalah guna" berhubungan pula dengan setiap orang selaku subyek hukum, karena kata "penyalah guna" berarti sebagai seseorang yang melakukan suatu perbuatan penyalahgunaan terhadap hal tertentu yang dilarang;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sebagai subyek hukum (naturalijke persoon), telah dihadapkan seorang terdakwa Alfian Yunan Firmansyah bin Nyoto Sidodadi, dan terhadap subyek hukum tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan kesatu primer sehingga tentang subyek hukum dalam dakwaan kesatu primer tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi Bruri Sabtono N, S.H., saksi Fani Krisnawarman, dan saksi Adi Bagus Waskito, saksi Fadli Yusuf maupun keterangan Terdakwa sendiri

Halaman 30 dari 40, Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa Terdakwa ditangkap polisi dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 kira-kira pukul 09.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Karangjati Wetan, RT. 006 RW. 045, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus coklat berisi ranting ganja berat kurang lebih 184,20 gram, 1 (satu) buah kertas warna putih berisi ganja berat kurang lebih 2,45 gram, 1 (satu) bekas bungkus rokok Grow berisi 2 (dua) linting rokok ganja berat kurang lebih 1,47 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, diketahui barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dari Juan (DPO) pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 di rumah Terdakwa di Karangjati Wetan, RT. 006, RW. 045, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 pukul 19.30 WIB, saksi Fadli Yusuf bin Eka Yuliman datang ke rumah Terdakwa di Karangjati Wetan, RT. 006, RW. 045, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, beberapa saat kemudian kira-kira pukul 22.00 WIB, Juan datang ke rumah Terdakwa sambil membawa kantong plastik warna hitam, setelah bertemu dengan Terdakwa dan saksi Fadli Yusuf, Juan kemudian meletakkan kantong plastik warna hitam di lantai dalam kamar Terdakwa, kemudian Juan berkata kepada Terdakwa dan saksi Fadli Yusuf dengan perkataan "ewangi mecahke", selanjutnya Terdakwa bersama Juan dan saksi Fadli Yusuf memisahkan ranting dan daun ganja yang berada dalam kantong plastik hitam;

Menimbang, bahwa setelah memisah ranting dan daun ganja, kemudian Juan mengambil seluruh daun ganja dan memberikan sebagian daun ganja kepada saksi Fadli Yusuf kemudian Juan meninggalkan sisa daun ganja di rumah Terdakwa setelah itu Juan dan saksi Fadli Yusuf meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengambil sisa daun ganja yang ditinggalkan oleh Juan setelah itu sisa daun ganja digunakan oleh Terdakwa untuk membuat 5 (lima) linting rokok ganja dengan cara daun ganja tersebut dicampur dengan tembakau gado kemudian ditaruh di paper dan dilinting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, diketahui bahwa sebelum ditangkap oleh polisi, Terdakwa sempat menggunakan rokok ganja dirumahnya, adapun cara menggunakan rokok ganja tersebut adalah 1 (satu) lunting rokok ganja yang sebelumnya dibuat oleh Terdakwa dibakar kemudian Terdakwa menghisap rokok ganja tersebut beberapa kali, setelah itu sisa daun ganja dibungkus dengan kertas warna putih bersama dengan 2 (dua) lunting rokok ganja yang sebelumnya dibuat oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan di dalam kardus coklat dikamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap sampel barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3029/NNF/2023, tanggal 25 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, menerangkan barang bukti Nomor BB-6524/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang yang diduga ganja dengan berat bersih batang 159,4 gram, barang bukti Nomor BB-6525/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 2,40969 gram, barang bukti Nomor BB-6526/2023/NNF berupa 2 (dua) lunting rokok berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan daun dan biji 0,90019 gram yang tersimpan didalam bungkus rokok Grow Berry Bold, berdasarkan hasil pemeriksaan adalah positif ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pengujian terhadap urine Terdakwa di Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 00110433, tanggal 28 September 2023 tentang hasil pemeriksaan terhadap urine atas nama Alfian Yunan Firmansyah bin Nyoto Sidodadi, diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan narkotika golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, narkoba golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Alfian Yunan Firmansyah bin Nyoto Sidodadi menggunakan/memakai ganja tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia selaku pejabat (instansi) yang berwenang mengeluarkan ijin untuk penggunaan bahan narkoba tersebut dan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dijelaskan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pengobatan (medis);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan pertama subsider yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif subsideritas, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 436, jo. Pasal 145 ayat 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang”;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau/alat kesehatan” yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum (naturalijke persoon), dalam hal ini di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa Alfian Yunan Firmansyah bin Nyoto Sidodadi dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah cocok dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri, selain itu selama pemeriksaan dipersidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Terdakwa-lah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau/alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif yang mana dalam pembuktiannya hanya salah satu dan apabila terpenuhi atau terbukti salah satu dari perbuatan Terdakwa dapat diartikan bahwa unsur terbukti dan meyakinkan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) pengertian dengan sengaja atau kesengajaan disebutkan dengan susunan dikehendaki dan diketahui, atau willens en wetens (Bambang Purnomo, Azas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, cet. Kelima, 1985, hal. 157). Sedangkan terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai kesengajaan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan (Bambang Purnomo, op cit, hal. 158);

Menimbang, bahwa perbuatan dengan sengaja adalah merupakan sikap bathin dari pelaku itu sendiri, hal tersebut akan dibuktikan dari tindakan-tindakan kongkrit yang dilakukan oleh Terdakwa, apakah ia memproduksi, memakai ataupun mengedarkan barang sebagaimana yang disangkakan tersebut;

Bahwa Pasal 138 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan menyatakan “setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, dan mutu”;

Bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Alfian Yunan Firmansyah bin Nyoto Sidodadi ditangkap oleh saksi Bruri Sabtono N, S.H., saksi Fani Krisnawarman, dan saksi Adi Bagus Waskito yang merupakan polisi dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 kira-kira pukul 09.30 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Karangjati Wetan, RT. 006 RW. 045,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi yang diterima petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB tentang adanya orang yang menyalahgunakan narkoba jenis ganja didaerah Jalan Magelang Yogyakarta dan setelah dilakukan penyelidikan oleh Satresnarkoba Polresta Yogyakarta berhasil diamankan saksi Fadli Yusuf pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 kira-kira pukul 18.00 WIB di Jalan Wijaya Kusuma depan warung Madura Kutu, Dukuh Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, dan setelah dilakukan pengembangan, berdasarkan informasi dari saksi Fadli Yusuf polisi kemudian mengamankan Terdakwa dirumahnya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip isi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir pil Yarindu jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir pil Yarindu, 1 (satu) bungkus plastik klip isi 6 (enam) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir pil Yarindu jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir pil Yarindu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir pil Yarindu, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah handphone Oppo warna putih rose gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pil Yarindo yang ditemukan dirumah Terdakwa tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Juan (DPO) pada tanggal 19 September 2023, saat itu Terdakwa menghubungi Juan untuk membeli pil Yarindu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Juan bertemu di sekitar Jalan Kabupaten dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Juan sebagai pembayaran pil Yarindo;

Menimbang, bahwa setelah menerima pembayaran dari Terdakwa, kemudian Juan mengirimkan pil Yarindo sebanyak 400 (empat ratus) butir dengan menggunakan jasa pengiriman Gosend Maxim kerumah Terdakwa di Karangjati Wetan RT. 006 RW. 045, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan diterima Terdakwa kira-kira pukul 20.00 WIB, kemudian Terdakwa menyimpan 365 (tiga ratus enam puluh lima) butir pil Yarindu di dalam kardus coklat dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa pil Yarindo yang dibeli Terdakwa dari Juan tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Taufik (DPO) dan Yanuar (DPO) yang sebelumnya menghubungi Terdakwa melalui whatsapp untuk

Halaman 35 dari 40, Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan/membeli pil Yarindo dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir pil Yarindo kepada saudara Taufik dan Yanuar dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah apoteker dan tidak mempunyai keahlian dalam meracik obat tertentu sedangkan dalam mengedarkan/menjual pil-pil warna putih logo “Y” tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 333/NSK/23, tanggal 06 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Niken Kencono P., SF, Apt., M.Pharm., Sci, selaku Ketua Tim Pengujian Terapetik dan Nappza pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta, barang bukti berupa tablet berwarna putih dengan penandaan “Y” pada satu sisi dan pada sisi lainnya teridentifikasi “positif trihexyphenidyl”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan analisis yuridis disesuaikan dengan fakta hukum yang ditemukan tersebut, unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau/alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua primer telah terbukti maka dakwaan kedua subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada intinya mohon keringanan hukuman, namun mengenai penjatuhan pidana Majelis Hakim telah memperhatikan keadaan Terdakwa serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan nantinya cukup mempunyai efek jera dan dipandang adil bagi Terdakwa, di samping rasa keadilan masyarakat juga terayomi. Selain itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah termasuk ke dalam bagian dari hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang nantinya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan lamanya pidana bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, oleh karena itu maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih terperinci lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menganut penjatuan pidana secara alternatif berupa pidana penjara atau pidana denda sehingga dengan berpedoman dengan ketentuan Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 maka Majelis Hakim akan menerapkan salah satu dari penjatuan pidana tersebut kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kardus coklat berisi:
 - Ranting ganja berat kurang lebih 184,20 (seratus delapan puluh empat koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah kertas warna putih berisi ganja berat kurang lebih 2,45 (dua koma empat lima) gram;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Grow berisi 2 (dua) linting rokok ganja berat kurang lebih 1,47 (satu koma empat tujuh) gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi @ 10 (sepuluh) butir pil Yarindu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi @ 10 (sepuluh) butir pil Yarindu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir pil Yarindu;
 - 1 (satu) pack plastik klip;

Halaman 37 dari 40, Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Yyk



2. 1 (satu) buah handphone Oppo warna putih rose gold;

Barang bukti sebagaimana tersebut merupakan barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengedarkan pil yang mengandung trihexyphenidyl merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah sikap dan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Alfian Yunan Firmansyah bin Nyoto Sidodadi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Alfian Yunan Firmansyah bin Nyoto Sidodadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna narkotika bagi dirinya sendiri dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"; sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsider dan dakwaan kedua primer Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

7.1. 1 (satu) buah kardus coklat berisi:

- Ranting ganja berat kurang lebih 184,20 (seratus delapan puluh empat koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) buah kertas warna putih berisi ganja berat kurang lebih 2,45 (dua koma empat lima) gram;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Grow berisi 2 (dua) linting rokok ganja berat kurang lebih 1,47 (satu koma empat tujuh) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi @ 10 (sepuluh) butir pil Yarindu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi @ 10 (sepuluh) butir pil Yarindu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir pil Yarindu;
- 1 (satu) pack plastik klip;

7.2. 1 (satu) buah handphone Oppo warna putih rose gold;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin tanggal 1 April 2024, oleh kami, Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purnomo Wibowo, S.H., M.H., Djoko Wiryono Budhi Sarwoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yani Widiyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Aditya Rachman Rosadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

T.t.d

Purnomo Wibowo, S.H., M.H.

T.t.d

Surtiyono, S.H., M.H.

T.t.d

Djoko Wiryono Budhi Sarwoko, S.H.

Panitera Pengganti

T.t.d

Halaman 39 dari 40, Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yani Widiyanti, S.H.

UNTUK TURUNAN YANG SAH
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
PANITERA



MEILYNA DWIJANTI, SH.,MH.
NIP. 19670524 199003 2 002.